



Governo do Estado de Roraima
Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

PARECER 17/2026 PGE/GAB/CONJUR/SEFAZ

EMENTA: DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA DE RECEITA. ART. 14 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE PACARAIMA. CONVÊNIO ICMS Nº 9/2026. INTERPRETAÇÃO PELO VALOR NOMINAL DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA JURÍDICA E PRUDÊNCIA FISCAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ANEXO II.G DA LDO 2026. COMPATIBILIDADE COM O ART. 42 DA LRF E LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PARECER PELA VIABILIDADE E RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima com a finalidade de promover a adequação da legislação tributária estadual à **Lei Federal nº 15.273, de 27 de novembro de 2025**, que alterou a Lei nº 8.256/1991 para incluir o Município de Pacaraima na Área de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV).

Em decorrência da referida alteração legislativa, foi celebrada no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ a modificação do **Convênio ICMS nº 52/1992**, formalizada pelo **Convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2026**, que passou a reconhecer como integrantes da Área de Livre Comércio de Boa Vista as superfícies territoriais dos Municípios de **Boa Vista e Pacaraima**.

No plano estadual, encontra-se em elaboração minuta de **Projeto de Lei** com o objetivo de incorporar o referido convênio à legislação tributária estadual e alterar a **Lei nº 025, de 21 de dezembro de 1992**, estendendo ao Município de Pacaraima os benefícios fiscais atualmente aplicáveis às Áreas de Livre Comércio do Estado.

A ampliação territorial do benefício fiscal de crédito presumido de ICMS configura potencial **renúncia de receita**, razão pela qual foram realizados estudos técnicos destinados à estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em atendimento ao **art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**.

O estudo técnico constante dos autos reconstruiu série histórica simulada das operações realizadas no Município de Pacaraima entre 2021 e 2025 e projetou a renúncia de receita para os exercícios de **2026, 2027 e 2028**, indicando impacto estimado de aproximadamente **R\$ 43,4 milhões em 2026, R\$ 48,0 milhões em 2027 e R\$ 52,6 milhões em 2028**. A dúvida central reside na metodologia de quantificação da renúncia de receita para fins de cumprimento do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), confrontando-se a interpretação do impacto líquido (perda efetiva de arrecadação) com a interpretação do valor nominal (montante total do crédito presumido outorgado). Tendo em vista o contexto cronológico atual analisa-se as vedações da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997).

É o relatório.

II - DISCUSSÃO E FUNDAMENTAÇÃO

II.a DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA E PRUDÊNCIA NA ADEQUAÇÃO DA LDO

A Lei Federal nº 15.273, de 27 de novembro de 2025, alterou a Lei nº 8.256/1991 para incluir o Município de Pacaraima na Área de Livre Comércio de Boa Vista. Ato contínuo, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) celebrou o Convênio ICMS nº 9, de 27 de janeiro de 2026, autorizando a extensão dos benefícios fiscais de isenção e crédito presumido às operações destinadas ao referido município.

No plano estadual, a implementação da medida exige a alteração da Lei nº 025, de 21 de dezembro de 1992. Estudos técnicos realizados pela Divisão de Informações Econômico-Fiscais (DIEF) indicam que o valor nominal do crédito presumido a ser concedido é de R\$ 43.399.175,88 para 2026; R\$ 48.034.464,46 para 2027; e R\$ 52.669.753,04 para 2028.

Ocorre que a LDO 2026 atualmente vigente prevê um quantitativo significativamente inferior para benefícios tributários, o que impõe a análise sobre a necessidade e a legalidade de sua alteração para comportar os valores nominais projetados, garantindo a hígidez do processo legislativo de concessão do benefício.

O estudo técnico adotou metodologia baseada na reconstrução de série histórica simulada das operações fiscais realizadas no Município de Pacaraima no período de 2021 a 2025, seguida de projeção estatística mediante regressão linear.

Tal metodologia é compatível com as práticas de estimativa fiscal admitidas pelo **Manual Técnico do Orçamento (MTO)** da Secretaria de Orçamento Federal.

Cumpra observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige **estimativa de impacto**, não estabelecendo metodologia única para sua elaboração.

Dessa forma, **não se verifica irregularidade jurídica na metodologia utilizada**, desde que adequadamente documentada e fundamentada.

Ocorre que a única variável efetivamente controlada pelo ente estadual é a concessão do crédito presumido nas operações internas ou na entrada, conforme previsto na Lei nº 025/1992. Sendo este o ato de liberalidade do legislador estadual que reduz a arrecadação potencial, entendo que é sobre o seu valor nominal que deve recair a estimativa de renúncia, sob pena de se subestimar o impacto fiscal por meio de variáveis externas e incertas.

Basear a estimativa de impacto orçamentário em uma "perda líquida" presumida pode significar introduzir um elemento de incerteza no planejamento fiscal. O gestor público não pode ser responsabilizado por dinâmicas econômicas futuras e imprevistas. Pelo contrário, o princípio da prudência fiscal exige que se trabalhe com o cenário de maior impacto potencial (o valor nominal), garantindo que o orçamento comporte a renúncia mesmo que os mecanismos de compensação não operem na plenitude esperada.

A adoção do valor nominal (R\$ 43.399.175,88 para o exercício de 2026) é a interpretação que oferece maior segurança jurídica ao gestor. Ao prever na LDO o montante integral do crédito presumido, o Estado blinda-se contra questionamentos dos órgãos de controle (TCE-RR e Ministério Público) acerca de eventuais subestimativas de renúncia. Embora a interpretação pela "perda líquida" seja tecnicamente defensável, ela é juridicamente mais frágil em sede de controle externo, pois depende de premissas metodológicas que podem ser contestadas. O valor nominal, por ser objetivo e extraído diretamente da norma concessiva, é inquestionável.

II.b ANÁLISE DA LEI ELEITORAL (LEI Nº 9.504/1997)

Em que pese o ano de 2026 ser de pleito eleitoral, a medida em análise configura adequação legislativa necessária decorrente de norma federal (Lei nº 15.273/2025) e convênio interestadual (CONFAZ). Não se trata de concessão graciosa de benefícios com intuito eleitoreiro, mas de dever de harmonização do sistema tributário estadual.

Assim, **não se identifica, em tese, violação às condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997**, desde que a medida seja tratada estritamente no âmbito da política fiscal e não seja utilizada como instrumento de promoção pessoal ou propaganda institucional em período vedado.

Todavia, para mitigar riscos, recomenda-se que a tramitação e a implementação da medida sejam tratadas sob viés estritamente técnico e fiscal. É vedada a divulgação institucional da medida que possa caracterizar promoção pessoal ou uso da máquina pública para fins eleitorais. A publicidade deve restringir-se aos atos oficiais necessários à transparência administrativa, sem qualquer conotação de "entrega" ou "benefício político".

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, opino pela **juridicidade da proposta de alteração da Lei nº 025/1992**, destinada a estender ao Município de Pacaraima os benefícios fiscais aplicáveis à Área de Livre Comércio de Boa Vista

com a adoção do Valor Nominal da estimativa de renúncia de receita que deve considerar o valor integral do crédito presumido. Além disso, **não se identifica afronta às condutas vedadas previstas na Lei nº 9.504/1997**, desde que a implementação da política tributária observe estritamente os limites da legislação eleitoral e não seja utilizada para fins de promoção institucional indevida.

É o parecer, s.m.j.

Boa Vista - RR, data conforme sistema.

MARCUS GIL BARBOSA DIAS

Procurador do Estado

OAB/RR 464



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Gil Barbosa Dias, Procurador do Estado**, em 28/04/2026, às 19:40, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **22206961** e o código CRC **20518E2B**.

22101.015544/2025.37

22206961v15

Criado por **00780597630**, versão 15 por **00780597630** em 28/04/2026 19:35:21.